

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير كشف وخبره

القضية التنفيذية رقم ٢٠٢٣/١١٢ إنبات

بناء على القرار الصادر من عطوفة قاضي تنفيذ محكمة بداية جنوب عمان بانتخابي انا الخبير عوده القرعان وذلك لإجراء الكشف الحسي على القطعة رقم ٦٩ حوض ٢ المغبة من اراضي قرية ابو علنده التابعة لاراضي جنوب عمان والواقعة ضمن امانة عمان الكبرى وذلك من اجل وصفها وصفا دقيقا وما عليها من إنشاءات أو أشجار وتقدير قيمة الشقنين رقم ٦٩ / ١٠١ و ٦٩ / ١١١ والواقعتين ضمن البنايه رقم ٢١ المقامة عليها وكذلك وصف الشقق وصفا دقيقا من الداخل والخارج وبيان الشوارع التي تخدمها ونوع تنظيمها وطبيعتها واستعمالاتها.

فقد حضرت جلسة المحكمة الواقعة يوم ٢٠٢٤/٣/٣ وقد تحلفت القسم القانوني أمام عطوفته بأن اقوم بعملتي بكل صدق وحياديته.

وقد صرحت أمامه أنني لا يوجد لي اية علاقة تربطني بأي طرف من أطراف القضية ولا وكلائهم ولا المحكمة تحول دون قيامي بعملتي بكل شفافية و حيادية.

ثم توجهت في يوم الأربعاء ٢٠٢٤/٣/٦ م برفقة وكيل الجهة المدعية و كاتب التنفيذ الى موقع القطعة المشار إليها وقد وقفنا على رقبة العقار بدلاتي ثم تسلمت صوراً عن مبررات القضية من وكيل الجهة المدعية ثم قمت بمطابقة المخططات وسند التسجيل مع بعضها البعض من جهة والواقع من جهة أخرى فتبين لي انها تنطبق تمام الانطباق وتعود لنفس القطعة.

ثم تجولت بالقطعة وتم معاينتها من حيث موقعها وقربها وبعدها عن الخدمات واستعمالاتها ونوع تنظيمها فتبين لي ما يلي:

١- وصف ارض العقار

ارض العقار هي القطعة رقم ٦٩ حوض ٢ المغبة من اراضي قرية ابو علنده والتي تقع ضمن امانه عمان الكبرى يحدها شارع من الجهة الشرقية و هو شارع دار الكرم المتفرع من شارع محمد موسى الشوابكة ومن الغرب شارع عوض الحديثة القطعة مستطيلة الشكل تمتد من الشرق الى الغرب على الشارعين المذكورين محاطه بسور من جميع الجهات من دكة الاسمنت من الشمال ومن الجنوب من دكة الاسمنت ومن الشرق و من الغرب مبني من الحجر وعليه درابزين حديد يوجد ضمن القطعة بنائين بناء على الجهة الشرقية و يحمل الرقم ٢١ حسب ترقيم امانة عمان وهو موضوع الدعوى مفروز الى طابقين ارضي و



اول يحملان الرقم ٦٩/١٠١ و ٦٩/١١١ والبناء الغربي يعود لاحد الشركاء والخارج عن موضوع الدعوى ويحمل الرقم ٣ على شارع عوض القطعة تنظيم سكن ب تحيط بها الابنية من جميع الجهات والبناء الشرقي مسكون من قبل أحد أبناء عدنان حافظ المالك الأصلي نوع البناء طوابق وشقق وتبلغ مساحة كل طابق ٢١٥٨م^٢ والبناء جميع واجهاته من الحجر ما عدا الجهة الغربية ويوجد أشجار حرجية بالقطعة.



٢- وصف الشقق :

أ- الطابق رقم ٦٩/١٠١ وهي مملوكة لورثة عدنان حافظ الطنبور والبالغ عددهم ٧ ومن ضمنهم المحكوم عليها نيفين عدنان حافظ والتي لها ٨ حصص من اصل ٨٨ حصة والبالغة مساحتها ٢١٥٨م^٢ وهي الطابق الارضي عدا سطحه وهي مقسومه الى شقتين شماليه وجنوبيه كل شقة تتكون من ثلاث غرف نوم و حمام و مطبخ وبرنדה لكل شقة

البلاط مزايكو والدهان املشن والشبابيك ألمنيوم بدون حمايه والابواب الداخلية من الخشب وهي تقع ضمن البناء الشرقي الواقع على شارع دار الكرم حيث تبلغ مساحة حصة نيفين من هذه الشقة $2158 \div 8 \times 88 = 36,36$ م² وهي مسكونة من قبل الورثة.

ب-الطابق رقم ٦٩/١١١ وهي سطح الطابق الارضي من البناء الشرقي مع حق الاعتلاء وتبلغ مساحتها ٢١٥٨ م² وهي مملوكة لورثة عدنان حافظ الطنبور والبالغ عددهم ٧ ومن ضمنهم المحكوم عليها نيفين وهذا البناء مكون من خمسة غرف نوم وصالون ضيوف وغرفة معيشة وحمامين وهو عظم غير مشطب تبلغ مساحة حصة نيفين من هذا الطابق $2158 \div 8 \times 88 = 36,36$ م².

ج-سطح الطابق الاول وهو غير مبني تبلغ مساحة حصة نيفين فيه $2158 \div 8 \times 88 = 36,36$ م².



٣-التقدير

أ-أقدر قيمة المتر المربع من الطابق الارضي والبالغ مساحته ٢١٥٨م^٢ بمبلغ ٣٣٠ شاملا ما يصيبها من الخدمات المشتركة فتصبح قيمة حصة المحكوم عليها نيفين من هذا الطابق هي $٤٧٤٠ = ٣٣٠ \times ٨ \times ٨٨ \div ١٥٨$ ديناراً.

ب-الطابق الاول رقم ٦٩/١١١ اقدر قيمة المتر المربع الواحد منه بمبلغ ١٠٠ فتصبح قيمة حصة المحكوم عليها نيفين من هذا الطابق $١٤٣٦ = ١٠٠ \times ٨ \times ٨٨ \div ١٥٨$ ديناراً.

ج-أقدر قيمة المتر المربع الواحد من سطح الطابق الاول والبالغ مساحته ٢١٥٨م^٢ بمبلغ ١٣٠ ديناراً فتصبح قيمة حصة نيفين منه هي $١٨٦٧ = ١٣٠ \times ٨ \times ٨٨ \div ١٥٨$ ديناراً فتصبح إجمالي قيمة حصص نيفين عدنان حافظ الطنبور المحكوم عليها بالطابق الارضي والاول والسطح هي $٨٠٤٣ = ١٨٦٧ + ١٤٣٦ + ٤٧٤٠$ ديناراً لا غير (ثمانية آلاف وثلاث وأربعون ديناراً لا غير).

٤-الاسس المتبعة بالتقدير

بناء على موقعها ومساحتها وتنظيمها والخدمات المتوفرة فيها والاستفسار من التجار والمجاورين وكذلك استعمال طريقة المقارنة بالتقدير وذلك من خلال تحليل أسعار السوق للعقارات المشابهة للعقار موضوع الدعوى مع مراعاة الفرق ما بين العقارات المشابهة والعقار موضوع الدعوى وكذلك تقديري لعدة قطع بالمنطقة ومتابعتي للأسعار بالمنطقة و ما يستجد عليها من جديد.

وهذه خبرتي أضعها أمام محكماتكم الموقرة

تحريرا ٢٠٢٤/٣/٧م

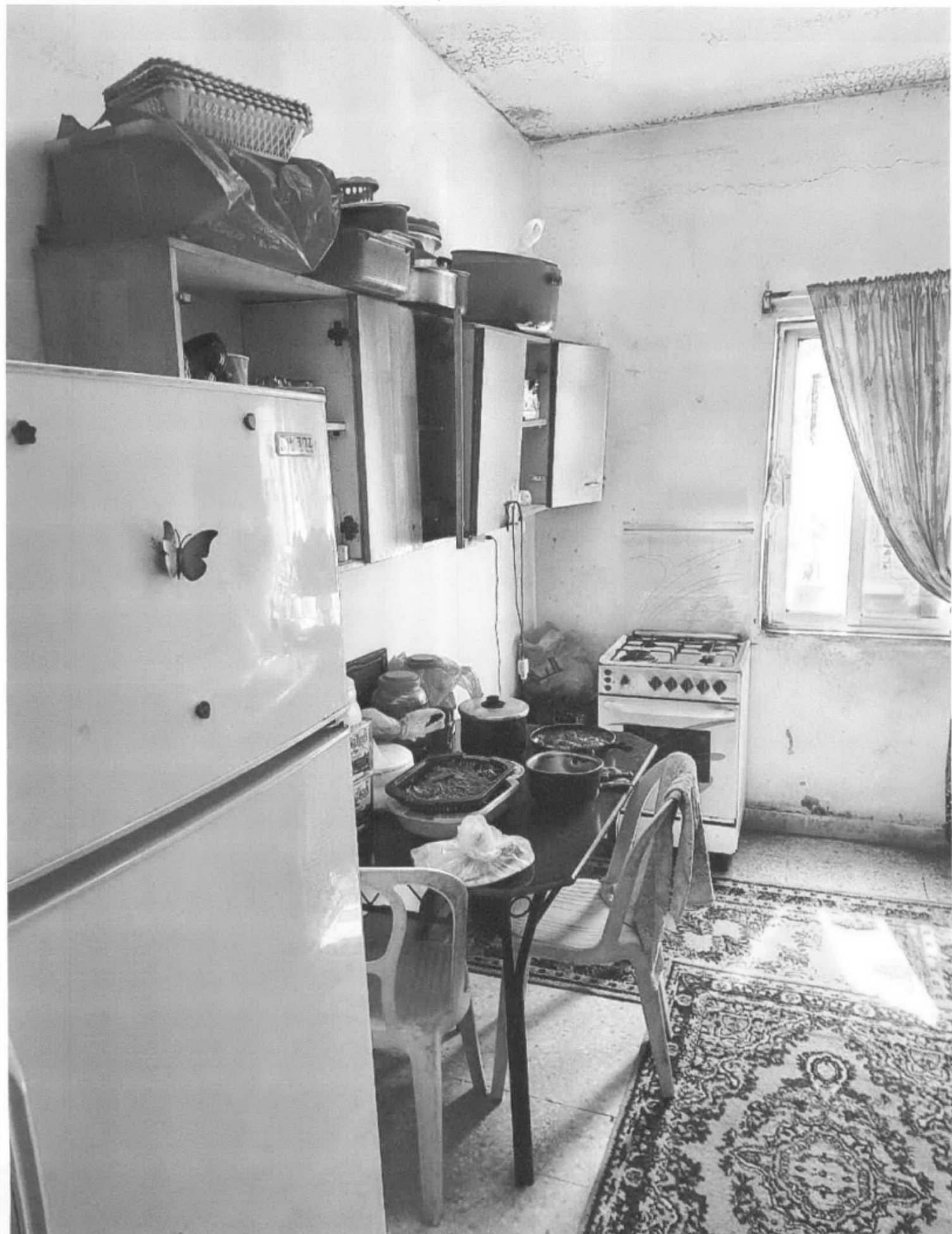
الخبير العقاري

عوده القرعان

8-1











12